



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il 18/03/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

GLENDI GRAZIELLA, Presidente
AONDIO GIULIA, Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice

in data 18/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 334/2023 depositato il 30/01/2023

proposto da

Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6 20100 Milano MI

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 1944/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 4 e pubblicata il 30/06/2022

Atti impositivi:

- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. MI0155642 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Assente

Resistente/Appellato: Si riporta agli atti.

La Corte riserva la decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con appello notificato il 30 gennaio 2023 la società Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato avanti questa Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia la sentenza n. 1944/2022, emessa dalla CGT di Milano – sez. 4 – depositata in data 30 giugno 2022, chiedendo l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento, rettifica classamento e rendita catastale n. MI0155642.

Nel giudizio di appello si è costituita AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio Provinciale di Milano-Territorio chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.

*

All’esito di una prima richiesta di rinvio dell’udienza già fissata per il giorno 03/10/2023, la società contribuente Ricorrente_1 S.p.A. e AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio Provinciale di Milano-Territorio, in via stragiudiziale, hanno definito integralmente il giudizio mediante la sottoscrizione di un accordo di conciliazione ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, documento prodotto in atti, unitamente all’accordo conciliativo n. 5008/2023 sottoscritto in data 02 novembre 2023.

Le parti congiuntamente hanno formulato istanza per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione stragiudiziale con compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

*

All’udienza del 18 marzo 2025 l’Ufficio insisteva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere come richiesto nell’istanza agli atti.

*

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado

Rilevato che nelle more del procedimento giudiziale le parti, hanno raggiunto un accordo che definisce integralmente il giudizio, documento che è stato allegato in atti;

che le parti, sia per iscritto che verbalmente all'udienza hanno congiuntamente richiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di voler dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 48, comma 2, Dl.gs 546/92 previa compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;

che nulla osta all'accoglimento della richiesta formulata

PQM

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. VI, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione.

Spese compensate.

Milano, 18 marzo 2025

IL RELATORE

Giulia Aondio

IL PRESIDENTE

Graziella Glendi